

Prüfungsschema § 242 StGB — Diebstahl

Vermögensdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand

1. *Fremde bewegliche Sache*

Sache ist jeder körperliche Gegenstand (§ 90 BGB); beweglich, wenn fortbewegbar; fremd, wenn im Eigentum eines anderen stehend und nicht herrenlos.

Beispiel: T nimmt aus dem Regal des Supermarkts eine Flasche Wein, die im Eigentum des Marktbetreibers steht — eine für T fremde bewegliche Sache.

2. *Wegnahme*

Bruch fremden und Begründung neuen Gewahrsams. Gewahrsam ist die von natürlichem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft nach der Verkehrsanschauung.

Beispiel: T steckt ein Handy aus der Auslage in seine Jackentasche, während der Verkäufer wegschaut, und begründet damit eigenen Gewahrsam an der zuvor fremden Sache.

II. Vorsatz

Bezüglich sämtlicher objektiver Tatbestandsmerkmale, mindestens dolus eventualis (§ 15 StGB).

Beispiel: T nimmt einen fremden Regenschirm aus dem Ständer mit, obwohl er erkennt, dass dieser nicht sein Eigentum ist — Vorsatz bezüglich der Fremdheit der Sache liegt vor.

III. Absicht rechtswidriger Zueignung

1. *Aneignungskomponente*

Dolus directus 1. Grades erforderlich: Der Täter will sich oder einem Dritten die Sache oder ihren Sachwert zumindest vorübergehend einverleiben.

Beispiel: T entwendet ein Fahrrad, um es selbst zu nutzen — er will sich den Sachwert der Sache zumindest vorübergehend einverleiben.

2. *Enteignungskomponente*

Dolus eventualis genügt: Der Täter will den Eigentümer zumindest dauerhaft aus seiner Position verdrängen.

Beispiel: T entnimmt dem gestohlenen Portemonnaie das Bargeld und wirft die Geldbörse achtlos weg — er will E dauerhaft aus seiner Eigentümerposition verdrängen.

IV. Rechtswidrigkeit der Zueignung

Die erstrebte Zueignung muss objektiv rechtswidrig sein — dem Täter darf kein fälliger, einredefreier Anspruch auf die konkrete Sache zustehen.

Beispiel: T nimmt sich aus der Kasse des V genau den Betrag, den V ihm unstreitig und fällig schuldet — die erstrebte Zueignung ist mangels Rechtswidrigkeit nicht tatbestandsmäßig.

V. Rechtswidrigkeit

Keine allgemeinen Rechtfertigungsgründe (§§ 32, 34 StGB, § 323a BGB).

Beispiel: T nimmt dem Einbrecher E die soeben von diesem gestohlene Sache in Notwehr wieder ab — die Wegnahme ist durch § 32 StGB gerechtfertigt.

VI. Schuld

Schuldfähigkeit (§§ 19, 20 StGB) und keine Entschuldigungsgründe (§ 35 StGB).

Beispiel: Der 13-jährige T steckt im Kaufhaus Süßigkeiten ein — mangels Schuldfähigkeit nach § 19 StGB scheidet eine Bestrafung wegen Diebstahls aus.

Typische Streitstände

Gewahrsam — Gewahrsamsbegriff beim Ladendiebstahl

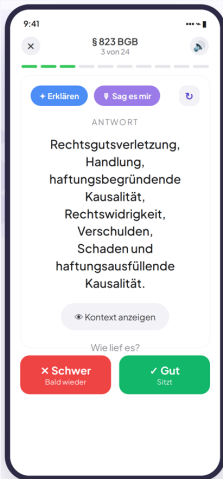
Nach der h. M. (Apprehensionstheorie) genügt bereits das Einstecken der Ware; nach der Ablationstheorie erst das Passieren der Kasse.

Zueignung — Zueignung vs. Sachentziehung

Fehlt die Enteignungsabsicht, kommt allenfalls straflose Gebrauchsanmaßung in Betracht — problematisch bei Substanzverbrauch während des Gebrauchs.

Stoffgleichheit — Zueignungsabsicht bei vertretbaren Sachen

Bei Bargeld genügt nach der Sachwerttheorie die Absicht, den verkörpertten Wert einzuverleiben — die Rückgabe gleichartiger Sachen lässt die Zueignungsabsicht nicht entfallen.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.